



Dictamen 30-2022

Fecha: 04 de enero de 2022

Destinatario: SERVICIO PUBLICO

Observación: Ley N° 16.744. Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Entre los requisitos que se deben cumplir para ser elegido como miembro de los representantes de los trabajadores, está el acreditar haber asistido a un curso de orientación de prevención de riesgos profesionales, o prestar o haber prestado servicios en el Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales de la empresa, en tareas relacionadas con la prevención de riesgos profesionales por lo menos durante un año. Si el curso de orientación de prevención de riesgos profesionales es impartido por las referidas entidades, se entenderá cumplido el requisito.

Descriptores: Ley N° 16.744; Comité Paritario de Higiene y Seguridad

Fuentes: Leyes N°s 16.395, 16.744 y 19.345. D.S. N° 54, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Departamento(s): INTENDENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - REGULACIÓN

1. Ese Servicio, mediante el Oficio de Antecedentes, ha recurrido a esta Superintendencia consultando si el curso, cuyo contenido precisa, y que se encuentra disponible en la plataforma de su organismo administrador, es válido para efectos del cumplimiento del requisito que la letra d) del artículo 10, del D.S. N°54, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, exige para ser elegido miembro del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, como representante de los trabajadores.

2. Sobre el particular, esta Superintendencia cumple en manifestar que la Ley N° 19.345 incorporó a los trabajadores del sector público que señala, a la cobertura del Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la Ley N°16.744.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la citada Ley N°19.345, la constitución y funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad en las entidades empleadoras del sector público, se rige por el D.S. N°54, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Ahora bien, el artículo 10 del citado reglamento, establece los requisitos que se deben cumplir para ser elegido como miembro de los representantes de los trabajadores, entre ellos: d) Acreditar haber asistido a un curso de orientación de prevención de riesgos profesionales dictado por el Servicio Nacional de Salud u otros organismos administradores del seguro contra riesgos de accidentes del

trabajo y enfermedades profesionales, o prestar o haber prestado servicios en el Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales de la empresa, en tareas relacionadas con la prevención de riesgos profesionales por lo menos durante un año.

De la citada norma se desprende que corresponde al Servicio Nacional de Salud (entiéndase hoy las SEREMI de Salud) y a los organismos administradores del Seguro de la Ley N°16.744, impartir los cursos de orientación de prevención de riesgos para los trabajadores de una entidad empleadora.

Por lo anterior, en la medida que el referido curso de orientación de prevención de riesgos profesionales sea impartido por las referidas entidades, se entenderá cumplido el requisito indicado en la letra d) del artículo 10, del citado D.S. 54.

Por último, es importante hacer presente que, conforme a lo dispuesto en el número 1, de la Letra D, del Título II, del Libro IV del Compendio de Normas del Seguro de la Ley N°16.744, los organismos administradores, entre las actividades de asistencia técnica para la gestión de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, realizan capacitaciones en materias de seguridad y salud en el trabajo que incluyen aspectos legales básicos obligatorios y aquellas que les permitan realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos en el lugar de trabajo, así como, sobre la metodología de investigación de accidentes del trabajo, conocida como árbol de causas. Además, deben apoyarlos en la elaboración, evaluación y mejora continua del programa de trabajo y promover la capacitación de los integrantes del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, utilizando el "Plan Formativo del Monitor de Seguridad y Salud en el Trabajo".

3. Lo anterior, es todo cuanto este Servicio puede indicar sobre la situación planteada.

Dictámenes relacionados

Legislación relacionada

Fecha publicación	Título	Temas	Descriptoros	Fuentes
25/01/2018	Dictamen 04343-2018	Accidente de trayecto	Accidente de trayecto - Deslindes casa habitación	Ley N° 16.744
19/01/2018	Dictamen 03331-2018	Seguro laboral (Ley 16.744)	Accidente de trayecto - Declaraciones contradictorias	Ley N° 16.744

Título	Detalle
Ley 19.345	Ley 19.345
Artículo 30	Ley 16.395, artículo 30
Ley 16.744	Ley 16.744

Temas

Seguro laboral (Ley 16.744)

Tipo de dictamen

Oficio

Descriptores

Ley N° 16.744

Comité Paritario de Higiene y Seguridad

Legislación citada

DS 54 de 1969 Mintrab

Ley 16.395, artículo 30

Ley 16.744

Ley 19.345

Circular relacionada al Seguro Laboral

Compendio Normativo del Seguro Laboral

Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del trabajo y Enfermedades profesionales

TÍTULO I. Obligaciones de las entidades empleadoras

:

C. Comités Paritarios de Higiene y Seguridad

Vea además:

Seguridad y salud laboral

Régimen de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales

Dictámenes SUSESO

Preguntas frecuentes

Mapa del sitio

¿Dónde estamos?

oficinadepartes@suseso.cl

Verifica tu documento

Condiciones de uso

RSS

Síguenos en redes sociales



Instagram/susesochile



Linkedin/Superintendencia de Seguridad Social

Sitios relacionados

Chileatiende

MiLicencia.cl